

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5083049-39.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 44ª VF DO RIO DE JANEIRO

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem condenação em honorários de sucumbência (Lei nº 12.016/09, art. 24). Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2024.

5083049-39.2024.4.02.5101

510014940327 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5083049-39.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 44ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo Substituto da 44ª VF do Rio de Janeiro, que determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) nos autos do processo nº 50007129820224025121, no valor de R\$ 4.000,00 a título de multa, em razão de atraso do INSS no cumprimento de obrigação de fazer.

O INSS pede a suspensão do RPV para evitar dano irreparável ao erário público, alegando que o valor da multa estipulado na decisão impugnada considerou a contagem do prazo em dias corridos e que, em razão do caráter processual da multa, tal contagem deveria se dar em dias úteis.

O Ministério Público Federal não identificou interesse público capaz de justificar sua intervenção (evento 8.1).

Devidamente intimado, o autor da ação principal não se manifestou.

VOTO

Diante da ausência de manifestação por parte dos interessados ou de qualquer fato novo, ratifico, já agora em cognição exauriente, o teor da medida liminar indeferida:

"(...) No caso em exame, o presente mandado de segurança é cabível, uma vez que não há previsão de recurso na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais Federais.

Pois bem. Observo que a decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

"(...) Passo à análise dos argumentos do INSS.

1 - Carência estrutural da autarquia. A carência de recursos materiais e humanos é mal que não assola apenas o INSS, mas sim a muitas outras instituições, como, por exemplo, a 44ª Vara Federal. O problema deve, sem dúvida, ser enfrentado pela cúpula das instituições. Justamente por isso, não pode o argumento servir de escusa para o descumprimento de ordens judiciais em processos individualmente considerados, que tratam de direitos individuais heterogêneos.

Não é possível falar-se em valor excessivo, desproporcional, em primeiro lugar porque o cômputo da multa é feito a partir de cálculo aritmético, de modo que a proporção deriva da aplicação da matemática. Ademais, a alegação parte da premissa de que existe uma relação direta e única entre o valor da multa e o do benefício econômico proveniente da obrigação principal. Nada mais falso, evidentemente. Trata-se de pagamentos decorrentes de obrigações de naturezas distintas. No caso, uma quantia é devida em razão do reconhecimento judicial do direito do autor a benefício de auxílio-doença; já a outra deriva do descumprimento de ordem judicial, ação que agride não só o beneficiário, mas o Poder Judiciário como um todo, sendo certo que a efetividade de suas decisões corresponde a um dos principais pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, imensurável economicamente. A imposição da medida coercitiva tem de levar em conta diversos aspectos que circundam a obrigação principal, entre os quais - cabe destacar - a urgência de seu cumprimento, cujo grandeza, com frequência, é inversamente proporcional à da quantia vinculada à obrigação principal. Via de regra, os benefícios de menor vulto econômico, tal como é o deste caso, são destinados justamente aos mais carentes, os quais muitas vezes estão em situação periclitante.

3 - Contagem da multa em dias úteis. A autarquia afirmou que a multa deve ser computada em dias úteis, mas trouxe legislação de regência que trata de prazos processuais. Ao que tudo indica, o INSS ainda não foi convencido de que multa é multa e prazo é prazo - fundamento lançado por este Juízo em uma miríade de feitos. Então, por dever de ofício, repiso, agora, mais uma vez, o fundamento: de fato, todos os prazos processuais são contados em dias úteis, e isto nada tem a ver com o tempo decorrido após os prazos fixados, lapso próprio à contabilização da multa, a qual, até por questão de lógica, só pode ser aferida em dias corridos.

Superados os argumentos, registro que não identifiquei nenhuma irregularidade na cobrança das astreintes.

Assim, os autos deverão ser colocados em fila para expedição de RPV, contemplando o valor da multa requerido. Após, proceda-se como de praxe até o arquivamento (...)"

No caso em questão, verifico que os prazos processuais, de fato, são contados em dias uteis, mas aqui não se está diante de prazo processual para cumprimento de ordem ou exercício de direito, e sim de tempo decorrido após o término do prazo que fora concedido, término este que ensejou a aplicação da multa, que tem natureza exclusivamente punitiva"

Entendo que o fundamento da decisão está correto.

Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito que autoriza a concessão da tutela de urgência requerida."

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de **DENEGAR A SEGURANÇA**.

Sem condenação em honorários de sucumbência (Lei nº 12.016/09, art. 24).

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.